

# Privacidade, Proteção de Dados Pessoais e Mapeamento de Fluxo de Dados no TJPA

Curso introdutório rumo à conformidade institucional com a LGPD

**Paulo Roberto Martins Cunha**
Escola Judicial do Poder Judiciário do Estado do Pará - 2026

**Módulo 2 - Conceitos Básicos da LGPD**



# Estrutura geral da LGPD

1. DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
2. DO TRATAMENTO DE DADOS PESSOAIS
   a. Requisitos para o Tratamento de Dados Pessoais
   b. Tratamento de Dados Pessoais Sensíveis
   c. Tratamento de Dados de Crianças e de Adolescentes
   d. Término do Tratamento de Dados
3. DOS DIREITOS DO TITULAR
4. DO TRATAMENTO DE DADOS PESSOAIS PELO PODER PÚBLICO
   a. Das Regras (Art. 23)
   b. Da Responsabilidade
5. DA TRANSFERÊNCIA INTERNACIONAL DE DADOS
6. DOS AGENTES DE TRATAMENTO DE DADOS PESSOAIS
   a. Controlador e do Operador
   b. Encarregado pelo Tratamento
   c. Responsabilidade e do Ressarcimento de Danos
7. DA SEGURANÇA E DAS BOAS PRÁTICAS
   a. Segurança e do Sigilo de Dados
   b. Boas Práticas e da Governança
8. DA FISCALIZAÇÃO
   a. Sanções Administrativas
9. DA AGÊNCIA NACIONAL DE PROTEÇÃO DE DADOS E DO CONSELHO NACIONAL DE PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS E DA PRIVACIDADE
   a. Da Agência Nacional de Proteção de Dados
   b. Do Conselho Nacional de Proteção de Dados Pessoais e da Privacidade

# Qual a finalidade da LGPD?

Lei nº 13.709 de 14 de agosto de 2018

# Qual a finalidade da LGPD?

- Disciplinar o tratamento de dados pessoais, inclusive em meios digitais, realizado por pessoas naturais ou jurídicas, de direito público ou privado, com o objetivo de proteger os direitos fundamentais de liberdade, privacidade e livre desenvolvimento da personalidade da pessoa natural.



> **Art. 1**º da Lei nº 13.709/2018.

# Em termos práticos

- Pela primeira vez a titularidade dos dados pessoais é reconhecida legalmente e uma série de conceitos sobre o tema são definidos.
- A LGPD não proíbe o uso de dados pessoais.
- A LGPD busca assegurar que o tratamento dos dados pessoais ocorra de forma adequada e condizente com a dignidade humana.
- Ela estabelece regras para que esse uso ocorra com finalidade legítima, respeito aos direitos do titular, segurança da informação e prestação de contas.

# Espírito da Lei

A lógica da LGPD não é perguntar:

*"Posso divulgar este dado?"*

Mas sim, perguntar:

*"Preciso divulgar este dado para atingir uma finalidade legítima e consigo justificar essa decisão?"*

# Importante!

**A LGPD não se aplica *apenas* a sistemas informatizados.**

- formulários impressos;
- fichas cadastrais;
- prontuários de saúde;
- processos físicos;
- planilhas;




- listas de presença;
- contratos físicos;
- livros de registro;
- cópias de documentos pessoais;
- crachás físicos.

# Exceções na Aplicação da Lei

Quando o tratamento de dados pessoais não é coberto pela LGPD?

# Exceções na aplicação da LGPD (Art. 4º)

### 1. Fins Particulares

Realizado por pessoa natural para fins exclusivamente particulares e não econômicos.

**(Art. 4º, I)**

### 2. Jornal. e Artístico

Realizado para fins exclusivamente jornalísticos e artísticos.

**(Art. 4º, II, "a")**

### 3. Fins Acadêmicos

Realizado para fins acadêmicos, em obras literárias, artísticas e científicas.

**(Art. 4º, II, "b")**

### 4. Segurança e Defesa

Fins exclusivos de segurança pública, defesa nacional ou segurança do Estado.

**(Art. 4º, III, "a,b,c")**

### 5. Investigação Penal

Atividades praticadas por órgãos de investigação e repressão de infrações penais.

**(Art. 4º, III, "d")**

### 6. Dados Extranacionais

Provenientes de fora do país, sem comunicação, compartilhamento ou transferência nacional.

**(Art. 4º, VI)**

# Requisitos para o Tratamento de Dados Pessoais

# Questão

Segundo a LGPD o que é *necessário*,
para que o *tratamento* de dados pessoais
seja considerado *lícito*?

✋ Calma

Antes de responder, é necessário
entender os termos envolvidos!

# Perguntas

- DO PONTO DE VISTA **LEGAL**, QUANDO ALGO É CLASSIFICADO COMO **NECESSÁRIO**?
  - **Resposta:** algo é considerado necessário quando é estritamente indispensável para atingir uma finalidade legítima, específica e previamente informada, sem que haja excessos.
- O QUE SIGNIFICA ALGO SER **LÍCITO**?
  - **Resposta:** Lícito é aquilo que está em conformidade com a Lei.
- O QUE CONSTITUI UM **TRATAMENTO** DE DADOS PESSOAL?
  - **Resposta:** é qualquer ação feita com os dados de uma pessoa.

# Você realiza alguma dessas operações?

1. Coleta;
2. Produção;
3. Recepção;
4. Classificação;
5. Utilização;
6. Acesso;
7. Reprodução;
8. Transmissão;
9. Distribuição;
10. Processamento;
11. Arquivamento;
12. Armazenamento ;
13. Eliminação;
14. Modificação;
15. Avaliação ou controle da informação;
16. Comunicação;
17. Transferência;
18. Difusão;
19. Extração.

# Cite, na rotina do seu *trabalho*, *atividades* nas quais você realiza *tratamento* de Dados Pessoais.







# Requisito vs. Excesso

| Cenário | O que é Necessário (REQUSITO) | O que é Excessivo (ILEGAL) |
|---|---|---|
| **Comprar um produto online** | Nome, CPF, endereço de entrega e dados do cartão. | Renda mensal, profissão ou orientação política. |
| **Baixar um e-book gratuito** | Apenas o e-mail para envio do arquivo. | Telefone residencial, data de nascimento e gênero. |
| **Contratação de funcionário** | Histórico profissional, documentos de identificação e dados bancários. | Redes sociais pessoais ou exames médicos discriminatórios. |

# Requisitos para o tratamento dos dados pessoais



- A LGPD não impede o uso legítimo de dados pessoais.
- A lei exige que o tratamento apresente aquelas propriedades previstas no Art. 6º da própria lei:

# 10 Requisitos para o tratamento (Art. 6º)

1. Tenha finalidade legítima;
2. Seja adequado;
3. Seja necessário;
4. Permita livre acesso;
5. Garanta a qualidade dos dados;
6. Garanta transparecia aos titulares;
7. Garanta a segurança;
8. Previna danos;
9. Não discrimine;
10. Seja responsabilizável;

# Conceitos Básicos da LGPD

Formando um vocabulário comum

# Conceitos básicos da LGPD:




1. Dado pessoal;
2. Dado pessoal sensível;
3. Dado anonimizado;
4. Banco de dados;
5. Titular;
6. Controlador;
7. Operador;
8. Encarregado;
9. Tratamento;
10. Consentimento;
11. Compartilhamento;
12. Eliminação;

# Dado Pessoal



# Dado Pessoal



## Conceito:

Dado pessoal é toda informação relacionada a pessoa natural,

**identificada** ou **identificável.**

## Ideia central:

Sempre que uma informação identifique uma pessoa,

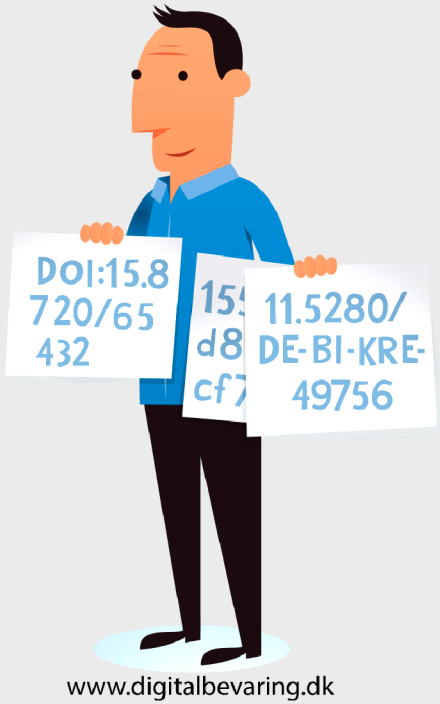
**direta** ou **indiretamente,**

haverá dado pessoal.

# Exemplos de Dados Pessoais

## São exemplos de dados pessoais:

- nome;
- CPF;
- RG;
- endereço;
- telefone;
- e-mail;
- matrícula funcional;
- imagem;
- assinatura;
- localização;
- dados bancários;
- número de prontuário;
- número de processo.



# Pessoa Identificada



www.digitalbevaring.dk

# Pessoa Identificada

Pessoa **identificada** é aquela que pode ser reconhecida diretamente a partir da informação disponível.

**Exemplo:**

- João da Silva dos Anzóis Carapuça,
  CPF nº XXX.XXX.XXX-XX.

No caso acima, há identificação **direta** do titular.



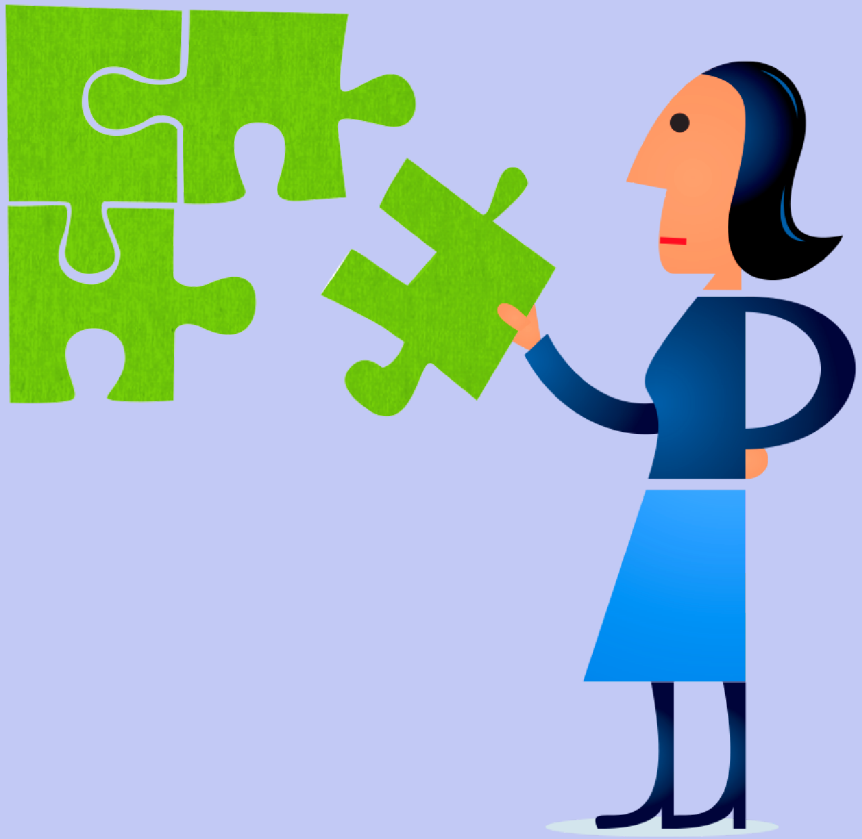
# Atenção à identificação indireta



- Nem sempre o dado pessoal aparece de forma evidente e explícita.
- Um dado, aparentemente genérico, pode tornar-se pessoal quando combinado com outros registros.

**Ex.:** Placa de automóvel e o banco de dados do DETRAN.

# Pessoa Identificável



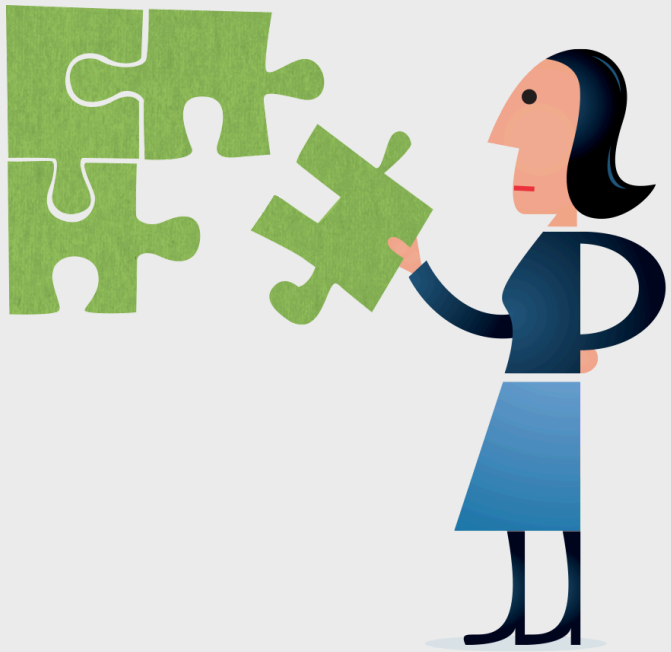
# Pessoa Identificável

Pessoa identificável é aquela que pode ser reconhecida indiretamente pela combinação de dados.

A combinação desses elementos pode permitir a identificação de uma pessoa específica.

## Exemplo:

1. matrícula;
2. cargo;
3. setor;
4. idade;
5. município;
6. horário de trabalho;
7. localização de GPS;
8. condição física.



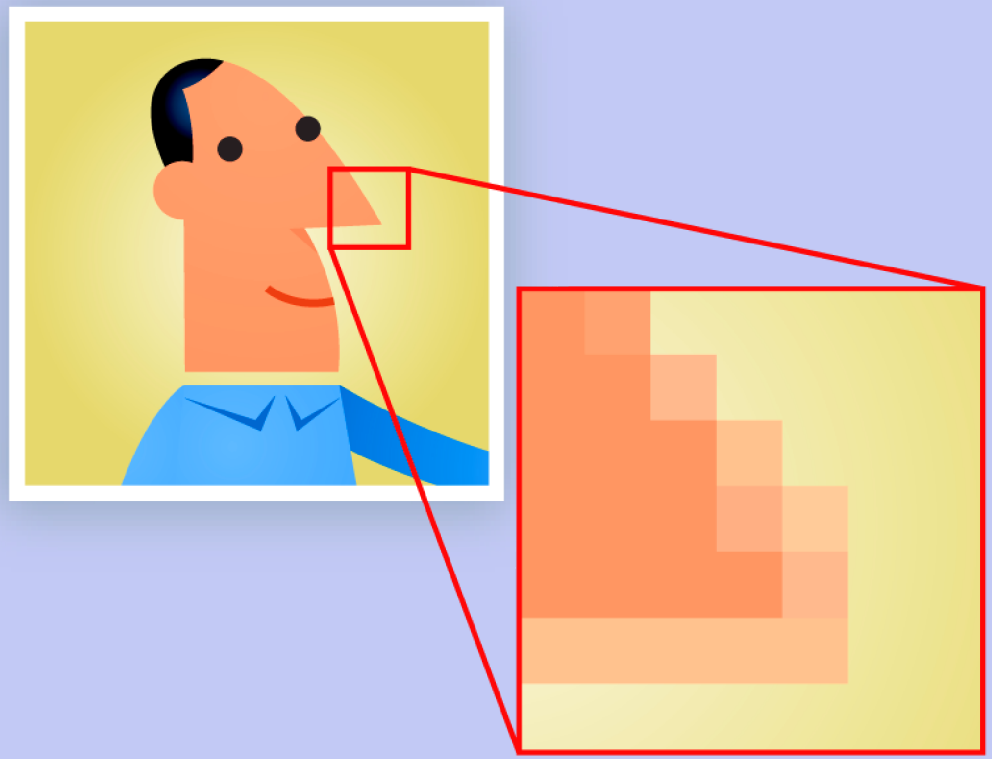
# Pessoa Identificável



## Exemplo:

- “Única servidora gestante do setor”;
- “Paciente internado no leito X”;
- “Aluno com deficiência da turma Y”;
- “Fiscal do contrato nº 10/2024”;
- "Prefeita da cidade XYZ";
- "O careca da sala";

# Dados Pessoais *Sensíveis*



# Dados Pessoais Sensíveis

Dados pessoais sensíveis são dados que possuem maior potencial de **discriminação** ou **dano**, como saúde, biometria, religião, opinião política, origem racial ou étnica. (Art. 5º, II)

**Segundo a LGPD, são dados pessoais sensíveis aqueles dados sobre:**

1. origem **racial** ou **étnica**;
2. convicção **religiosa**;
3. opinião **política**;
4. filiação **sindical**;
5. dado referente à **saúde**;
6. dado referente à vida **sexual**;
7. dado **genético**;
8. dado **biométrico** vinculado à pessoa natural.

# Dados Pessoais Sensíveis

São dados que potencialmente podem causar constrangimento, discriminação, segregação ao titular e, por isso, exigem maior cautela.

**Podem gerar:**

- discriminação;
- exposição indevida;
- constrangimento;
- dano moral;
- tratamento desigual;
- violação de direitos fundamentais.

# Dados de Saúde

Dados de saúde são dados sensíveis.

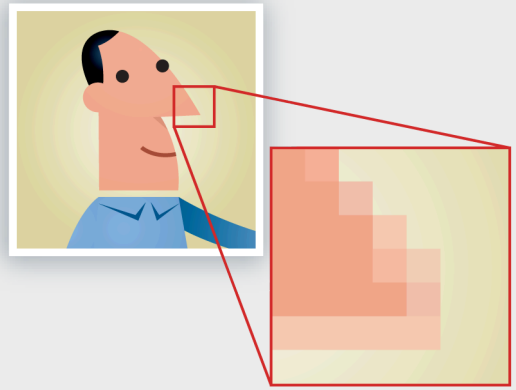
**Exemplos:**

- prontuário;
- atestado;
- laudo;
- CID;
- resultado de exame;
- medicamento utilizado;
- histórico clínico;
- registro de atendimento;
- informação sobre deficiência;
- condição psicológica ou psiquiátrica.

# Dados Biométricos

Dados biométricos são sensíveis quando vinculados a uma pessoa natural.

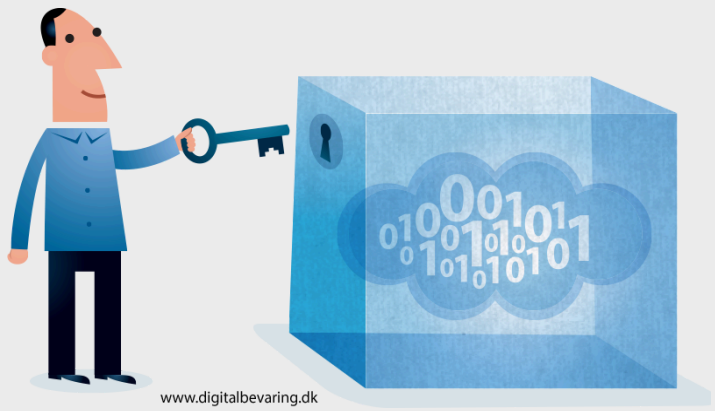
## Exemplos:



- impressão digital;
- reconhecimento facial;
- íris;
- geometria da mão;
- voz usada para autenticação;
- assinatura biométrica.

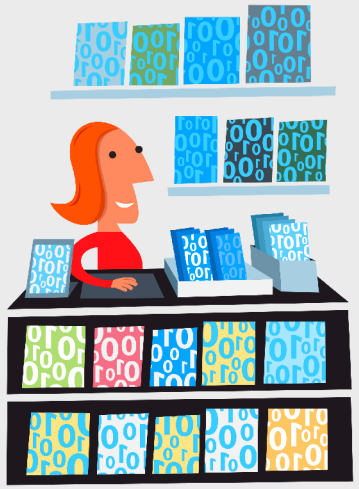
# Cuidados com Dados Sensíveis

O tratamento de dados sensíveis deve observar **controles** reforçados, tais como:




- acesso restrito;
- sigilo funcional;
- minimização dos dados;
- compartilhamento justificado;
- registro das operações;
- medidas de segurança;
- avaliação de riscos;
- eventual elaboração de RIPD. (Art. 10, II, § 3º)

# Dado Anonimizado



## Conceito:

- É aquele relativo a titular que **não** possa ser identificado, considerando a utilização de **meios técnicos razoáveis** e disponíveis na ocasião do tratamento. **(Art. 5º, III)**

> Computação quântica.

## Ideia central:

- O titular não deve ser identificado de forma direta ou indireta.
- A anonimização é **irreversível**.

> Caso haja possibilidade de reverter o processo, teremos uma **pseudonimização**.

# Exemplo de Anonimização

## Dado pessoal:

"Maria, 45 anos, servidora do setor X, diagnosticada com determinada doença."

## Dado anonimizado:

"12% dos servidores avaliados apresentaram determinada condição de saúde."

- Neste segundo caso, a informação é estatística e não identifica a pessoa.

# Anonimização não é apenas "retirar o nome"

Remover o nome nem sempre torna o dado anonimizado.

Ainda pode haver identificação por:

- CPF;
- matrícula;
- endereço;
- número de processo;
- imagem;
- localização;
- combinação de atributos;
- pequenos grupos estatísticos.

# Pseudonimização (pseudo + anonimização)




É o **tratamento** que leva à perda da possibilidade de **associação**, direta ou indireta, a um indivíduo, senão pelo uso de **informação adicional** mantida separadamente pelo controlador em ambiente **controlado** e **seguro**. (Art. 13, § 4º)

# Pseudonimização




- A pseudonimização reduz a identificação direta, mas não elimina totalmente a possibilidade de reidentificação.
- A pseudonimização é **reversível**.
- A pseudonimização é medida útil de segurança, mas não equivale necessariamente à anonimização.

## Exemplo:

- Substituir nomes por códigos, mantendo uma tabela separada de correspondência.

# Banco de Dados

## Conceito:

- Banco de dados é o conjunto estruturado de dados pessoais, em meio físico ou eletrônico. (Art. 5º, IV)

## Exemplos:

- Arquivo físico;
- PJe;
- SEI;
- MentoRH;
- pasta funcional;
- banco de imagens;
- sistema de protocolo;
- planilha do Excel.

# Titular



# Titular (proprietário)

## Conceito:

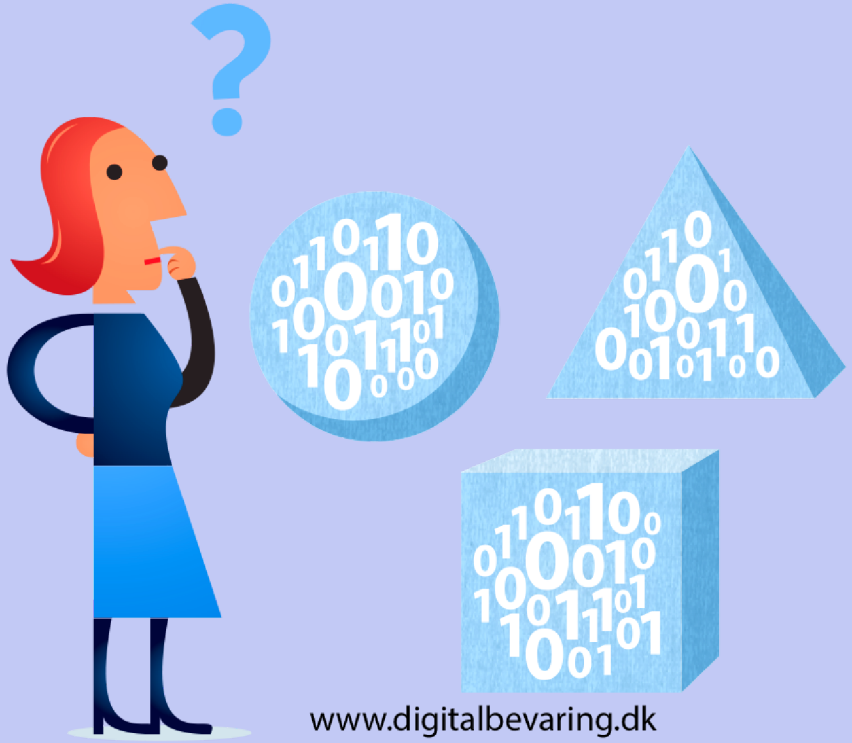
- Titular é a pessoa natural a quem se referem os dados pessoais objeto de tratamento. Somente pessoas naturais são titulares de dados pessoais para fins da LGPD. (Art. 5º, V)

## Exemplos de titulares:

- cidadão;
- magistrado;
- servidor;
- aluno;
- estagiário;
- fornecedor pessoa física;
- representante legal;
- visitante;



# Controlador, Operador e Agente de Tratamento



# Controlador




## Conceito:

- Pessoa **natural** ou **jurídica**, de direito público ou privado, a quem competem as **decisões** referentes ao tratamento de dados pessoais. É quem define finalidades, meios essenciais e hipóteses de tratamento. (Art. 5º, VI)

## Em termos práticos:

- É quem decide por que, como e para qual finalidade os dados serão tratados.

# O que o Controlador decide?

## É o controlador que normalmente define:




- finalidade do tratamento;
- dados necessários;
- base legal;
- prazo de retenção;
- compartilhamentos;
- medidas de segurança;
- responsáveis internos;
- execução de ROPA e do RIPD.

> No caso do TJPA, o controlador é o **Poder Judiciário do Estado do Pará**

# Operador




## Conceito:

Operador é a pessoa natural ou jurídica que **realiza o tratamento** de dados pessoais em nome do controlador. **(Art. 5º, VII)**

## Em termos práticos:

O operador **executa** o tratamento conforme as instruções do controlador. Sua responsabilidade está associada à forma comorealiza o tratamento.

# Exemplos de Operador

## Podem atuar como operadores:

- empresa de sistema (MentoRH, THEMA);
- empresa de armazenamento em nuvem (Microsoft, Google);
- prestador de serviço de folha de pagamento;
- empresa de digitalização;
- consultoria contratada;
- empresa terceirizada de atendimento;
- fornecedor de plataforma tecnológica;
- empresa de suporte técnico.

# Controlador x Operador

| Elemento | Controlador | Operador |
|---|---|---|
| **PAPEL** | Decide sobre o tratamento | Executa tratamento em nome do controlador |
| **DEFINE FINALIDADE?** | Sim | Em regra, não |
| **ATUA SOB INSTRUÇÕES?** | Não necessariamente | Sim |
| **RESPONSABILIDADE** | Principal | Vinculada à execução |
| **EXEMPLO** | PJPA, servidores e magistrados | Empresa contratada de sistema (Lanlink) informática |

**Tabela 37.1:** Exemplificação das relações entre os papéis do controlador e do operador.

## Importante

Segundo exclarecimento da ANPD, os *servidores* e *magistrador* do TJPA *não* são operadores. Eles fazem parte do Controlador.

# Agentes de Tratamento

## Conceito:

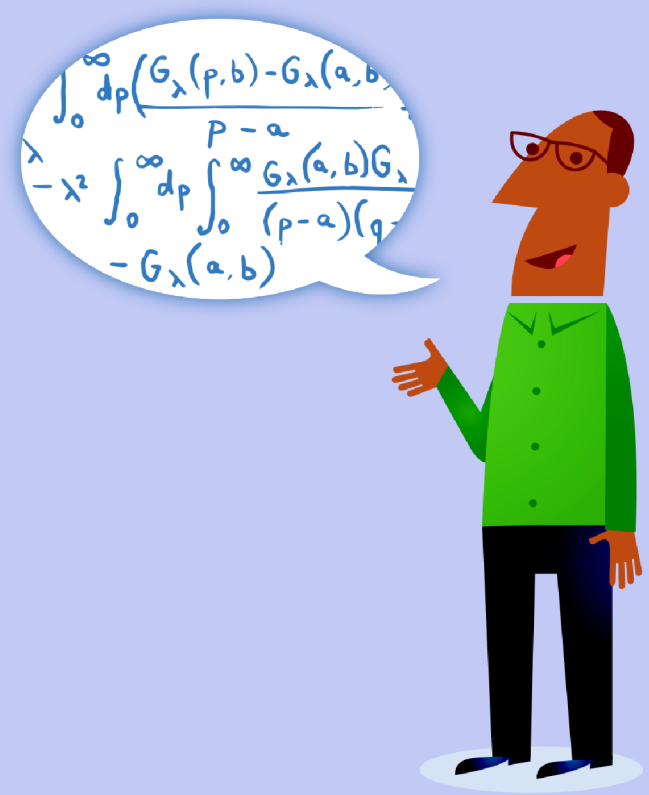
Agentes de tratamento são: **(Art. 5º, IX)**

- controlador;
- operador.

**A correta identificação desses papéis é fundamental para:**

- contratos;
- ROPA;
- RIPD;
- atendimento aos titulares;
- resposta a incidentes;
- responsabilização;
- auditoria de conformidade.

# Encarregado (*DPO*)

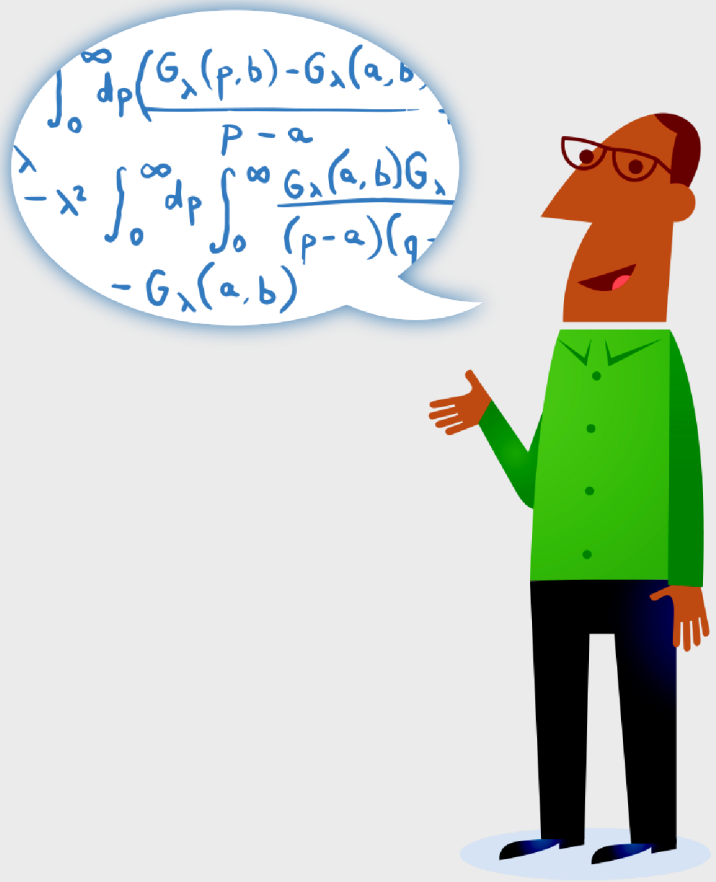


# Encarregado (DPO)

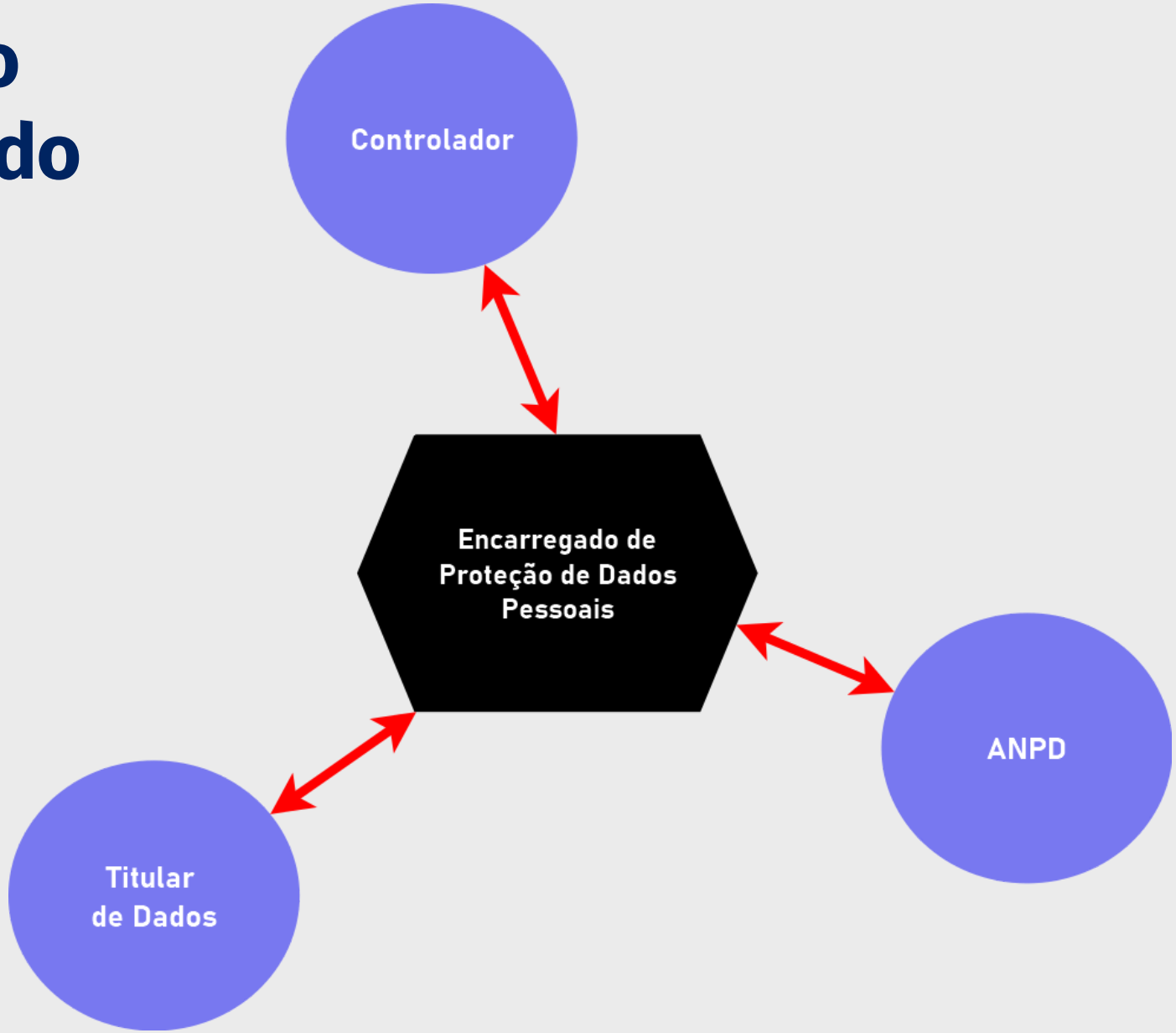
## Conceito:

Encarregado é a pessoa indicada pelo controlador e pelo operador para atuar como canal de comunicação entre: **(Art. 5º, VIII; Art. 41)**

- controlador;
- titulares dos dados;
- Autoridade Nacional de Proteção de Dados.



# O Papel do Encarregado



# Funções do Encarregado (DPO)

## O encarregado atua em atividades como:

1. Receber reclamações dos titulares;
2. Prestar esclarecimentos;
3. Adotar providências;
4. Receber comunicações da ANPD;
5. Orientar servidores e colaboradores;
6. Apoiar boas práticas de proteção de dados;
7. Auxiliar na cultura institucional de privacidade.

# Encarregado não atua Isoladamente

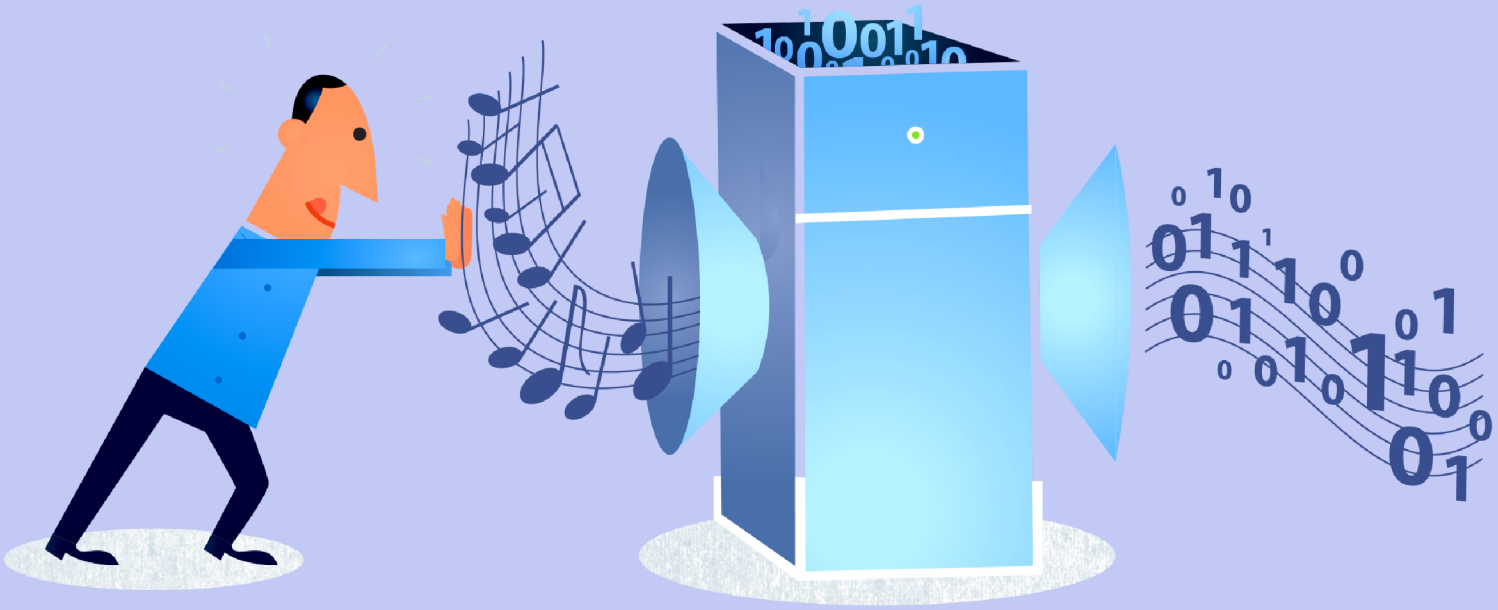
**A conformidade com a LGPD é responsabilidade institucional.**

**O encarregado apoia e orienta, mas a proteção de dados envolve:**

- Alta administração;
- Gestores;
- Jurídico;
- Tecnologia da informação;
- Controle interno;
- Auditoria;
- Servidores;
- Colaboradores;
- Operadores e fornecedores.

# Tratamento de Dados Pessoais

# Tratamento de Dados Pessoais



# Tratamento de Dados Pessoais

**Tratamento é toda operação realizada com dados pessoais.** (Art. 5º, X)

**São exemplos de TRATAMENTO de dados pessoais:**

1. Coletar;
2. Receber;
3. Acessar;
4. Consultar;
5. Armazenar;
6. Arquivar;
7. Classificar;
8. Utilizar;
9. Transmitir;
10. Compartilhar;
11. Modificar;
12. Eliminar;
13. Transferir;
14. Extrair;
15. Reproduzir.

# Critérios para Tratamento de Dados Pesoais

Tratamento de Dados Pessoais
- Hipóteses permitas pela lei
- Requisitos exigidos
- Formas especiais de tratamento

# Tratamento de Dados Pessoais

No capítulo II da LGPD, são definidas **hipóteses**, **requisitos** e **formas especiais** para o tratamento de dados pessoais, nos seguintes casos:




## Casos:

1. Tratamento de Dados Pessoais no **Caso Geral** ; (Cap. II- Sec. I)
2. Tratamento de Dados **Pessoais Sensíveis**; (Cap. II- Sec. II)
3. Tratamento de Dados Pessoais de **Crianças e de Adolescentes**; (Cap. II- Sec. II)

↑

**IMPORTANTÍSSIMO**

# Tratamento em Meio Digital

**A LGPD também se aplica a dados pessoais em ambiente digital.**

**Exemplos:**

- sistemas corporativos;
- planilhas;
- e-mails;
- armazenamento em nuvem;
- aplicativos;
- sistemas de protocolo;
- sistemas de atendimento;
- bases de dados;
- pastas compartilhadas.

# Consentimento



# Consentimento



## Conceito:

**Consentimento é a manifestação livre, informada e inequívoca pela qual o titular concorda com o tratamento de seus dados pessoais para uma finalidade determinada.** **(Art. 5º, XII)**

- É a hipótese mais fraca de tratamento de dados pessoais porque pode ser removido!

# Características do Consentimento Válido

## O consentimento deve ser:

- livre;
- informado;
- inequívoco;
- específico;
- vinculado a finalidade determinada;
- passível de revogação;
- destacado quando necessário.

# Consentimento não Serve para Tudo

## No **setor público**, muitas operações decorrem de:

- cumprimento de obrigação legal; (Art. 7º, II)
- execução de política pública;
- tutela da saúde;
- proteção da vida;
- exercício regular de direitos.

Nesses casos, o consentimento pode ser inadequado.

# Compartilhamento



www.digitalbevaring.dk

# Uso Compartilhado de Dados

## Conceito:

**Uso compartilhado envolve comunicação, difusão, transferência, interconexão ou tratamento compartilhado de dados pessoais.**

**Pode ocorrer entre:**

- órgãos públicos (**TJPA** $\rightarrow$ **TCE**);
- entidades privadas;
- fornecedores;
- operadores;
- parceiros institucionais (**Cartórios** $\rightarrow$ **TJPA**);
- sistemas integrados.

# Exemplos de Uso Compartilhado

## São exemplos:

- envio de dados de pacientes à regulação;
- integração entre sistema de RH e banco;
- compartilhamento com empresa terceirizada;
- remessa de informações a órgão de controle;
- interoperabilidade entre sistemas públicos;
- comunicação de dados para cumprimento de obrigação legal.

# Cuidados no Compartilhamento

**Antes de compartilhar dados pessoais, deve-se avaliar:**

- finalidade;
- base legal;
- necessidade;
- proporcionalidade;
- segurança do canal;
- destinatário;
- registro da operação;
- instrumento jurídico aplicável;
- risco ao titular.

# Compartilhamento/Transferência de Dados TJPA - TCE

**(Lei 13.709/2018 - Art. 7º, II e III)**

*Art. 7º* O *tratamento* de dados pessoais somente poderá ser realizado nas seguintes hipóteses:

*II* - para o cumprimento de obrigação legal ou regulatória pelo controlador;

*III* - pela administração pública, para o tratamento e uso compartilhado de dados necessários à execução de políticas públicas previstas em leis e regulamentos ou respaldadas em contratos, convênios ou instrumentos congêneres, [...];

# Compartilhamento/Transferência de Dados TJPA - TCE

CAP. IV - DO TRATAMENTO DE DADOS PESSOAIS PELO PODER PÚBLICO

**(Lei 13.709/2018 - Art. 23)**

(hipótese típica)

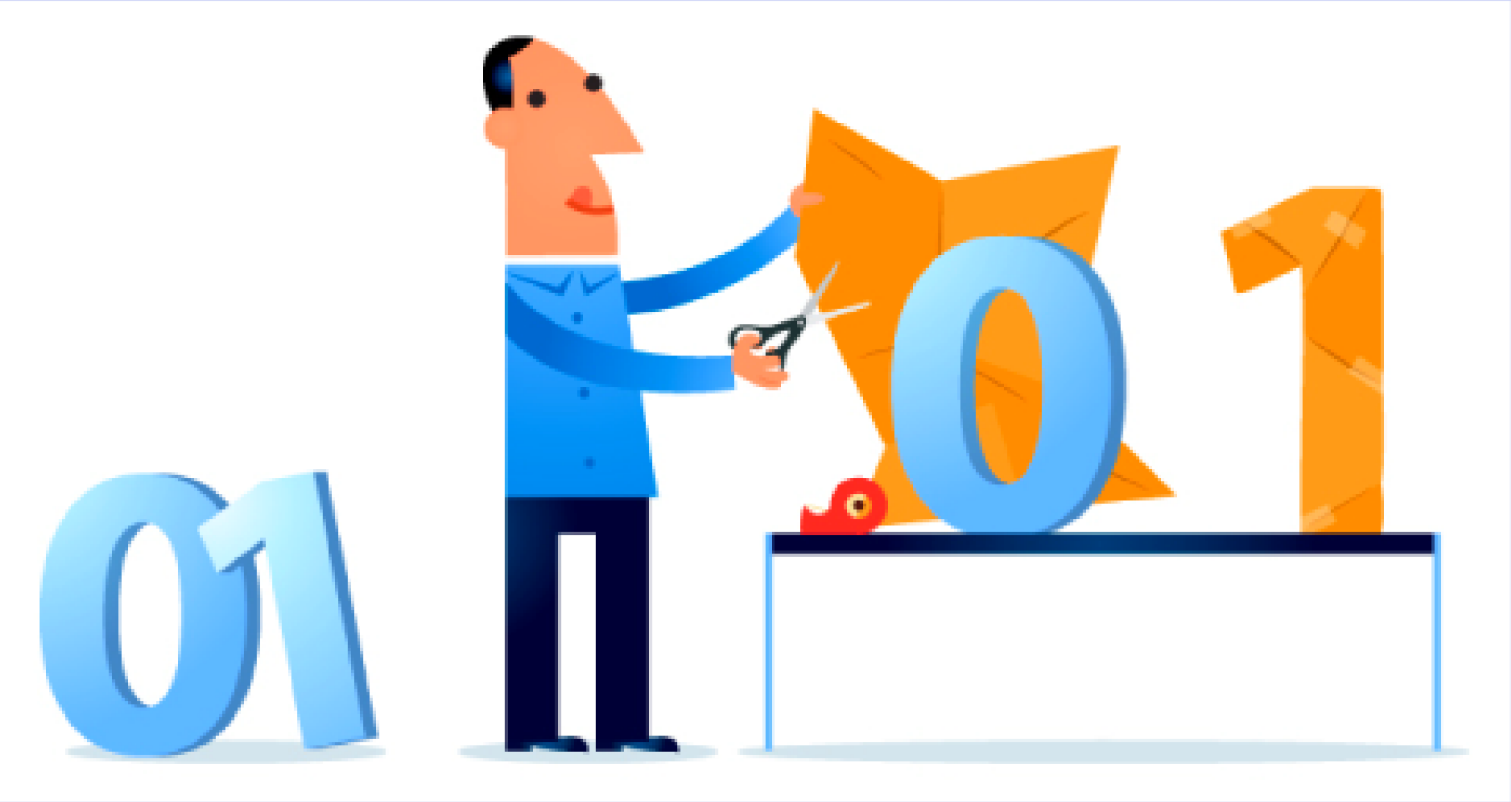
O *art. 23* autoriza o tratamento pelo Poder Público quando necessário ao atendimento de sua *finalidade pública*, à *persecução do interesse público* e à execução das *competências legais* ou *atribuições legais* do serviço público.

# Compartilhamento/Transferência *Internacional* de Dados

**(Lei 13.709/2018 - Art. 33, VII)**

"quando a transferência for necessária para a execução de política pública ou atribuição legal do serviço público, sendo dada publicidade nos termos do inciso I do caput do *art. 23* desta Lei;"

# Eliminação



# Eliminação

## Conceito:

**Eliminação é a exclusão de dado ou conjunto de dados armazenados em banco de dados.**

**Importante! A eliminação pode ocorrer quando:**

- a finalidade foi alcançada;
- o prazo de guarda expirou;
- não há obrigação legal de retenção;
- o tratamento é irregular;
- há solicitação válida do titular.

# Atenção à Eliminação

**Eliminar dados exige cautela**, por isso, antes da eliminação, verificar:

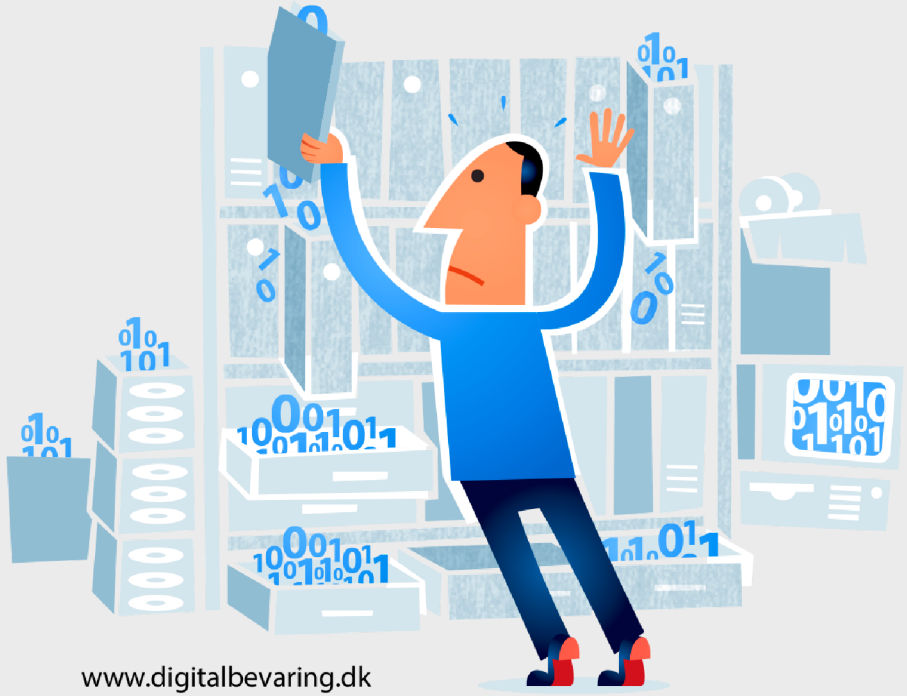
- tabela de temporalidade;
- obrigação legal ou regulatória;
- necessidade de prova;
- processo judicial ou administrativo;
- interesse público;
- política de retenção;
- autorização competente.

> No TJPA existe um setor dedicada a esse tópico: **DDI - Divisão de Documentação e Informação**.

# RIPD

Relatório de Impacto à Proteção de Dados

# Relatório de Impacto à Proteção de Dados (RIPD)




## Conceito:

O Relatório de Impacto à Proteção de Dados Pessoais (**RIPD**), é documento do **controlador** que descreve processos de tratamento que podem gerar **riscos** às **liberdades civis** e aos **direitos fundamentais**. (Art. 5º, XVII)

# Conteúdo Básico do RIPD

## O RIPD deve conter: (Art. 38, parágrafo único)

- descrição do tratamento;
- finalidade;
- categorias de dados;
- titulares envolvidos;
- necessidade e proporcionalidade;
- riscos aos titulares;
- medidas de segurança;
- salvaguardas;
- mecanismos de mitigação;
- plano de ação.

# ROPA

Registro das Operações de Tratamento

# Registro das Operações de Tratamento (ROPA)

Embora a sigla **ROPA** não apareça expressamente na LGPD, o **dever** de manter registro das operações de tratamento está previsto na lei.

O núcleo da obrigação está no **Art. 37**, segundo o qual:

> "O controlador e o operador **devem** manter registro das operações de tratamento de dados pessoais que realizarem, **especialmente** quando baseado no legítimo interesse." (Art. 37)

**O ROPA registra:**

- processo;
- finalidade;
- dados tratados;
- titulares;
- base legal;
- responsáveis;
- compartilhamentos;
- retenção;
- sistemas;
- controles de segurança;
- eliminação.

# ROPA vs. RIPD



# Relação entre conceitos: ROPA + RIPD

**Para elaborar o ROPA e o RIPD, é necessário compreender:**

1. quais **dados** são **tratados**;
2. se há dados **sensíveis**;
3. quem são os **titulares**;
4. quem **decide** sobre o tratamento;
5. quem **executa** em nome do controlador;
6. quais **operações** são realizadas;
7. se há **compartilhamento**;
8. quais os **riscos** existentes;
9. quais **controles** são aplicáveis;
10. como deve ser o **descarte**;

# ROPA e RIPD

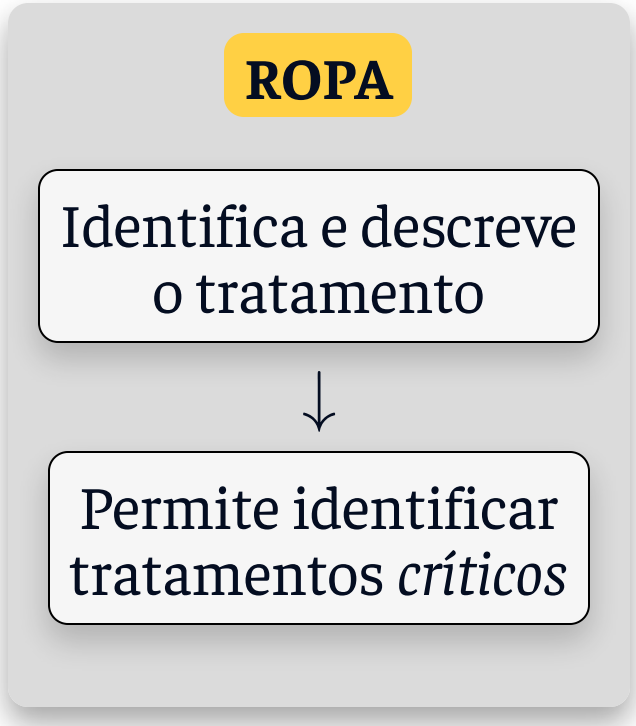



**Fig. 64.1:** O ROPA deve existir para todos os processos de tratamento.







**Fig. 64.2:** O RIPD só será realizado nos caso necessários.